

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3810/2535

นายเวทหรือเวช สุดแก้ว

โจทก์

นางสังวรรณหรือผ่องศรี วอนรัมย์

จำเลย

นางสังวรรณหรือผ่องศรี วอนรัมย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกัน
ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงข้อ ก.รับเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายในข้อ ข.

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในข้อ ก. ที่ศาลชั้นต้นไม่รับนั้น เป็นเรื่องที่จำเลย
ฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่พิพาท และกรณี
ที่จำเลยฎีกามานั้น ไม่ใช่ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ คดีนี้เป็นคดี
ไม่มีทุนทรัพย์ จำเลยจึงมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ในข้อ ก.ของจำเลยไว้
พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 111)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคืนการให้โดยให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดิน
โฉนดเลขที่ 18364 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ ให้โจทก์ หาก
จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 104)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 108)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคืนการให้โดยให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทตามฟ้องให้โจทก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์แม้จำเลยจะฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาท ก็หาทำให้กลายเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไปได้ไม่ เมื่อราคาทรัพย์พิพาทไม่เกินสองแสนบาท คดีจึงต้องห้าม ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาข้อ ก. ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคืนการให้โดยให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทตามฟ้องให้โจทก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์แม้จำเลยจะฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาท ก็หาทำให้กลายเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไปได้ไม่ เมื่อราคาทรัพย์พิพาทไม่เกินสองแสนบาท คดีจึงต้องห้าม ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาข้อ ก. ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ